



Política de Manejo de Brechas de
Seguridad de la Información Azerta

Versión:
Entrada en
Vigencia:

01
01/07/2025

Estado: **Homologado**

POLÍTICA DE MANEJO DE BRECHAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN AZERTA



I. Objetivo

Esta Política de Manejo de Brechas de Seguridad de la Información (en adelante, la “Política”) tiene como objetivo establecer las reglas y restricciones relativas a la gestión de vulneraciones a las medidas de seguridad de los datos personales que trata Azerta(en adelante e indistintamente la “Compañía”), y mitigar los riesgos para el negocio y los activos de la Compañía.

II. Alcance

Esta Política se aplica a todas las actividades y procesos de Azerta que involucren el tratamiento de datos personales. Incluye a todos los colaboradores, prestadores de servicios, y cualquier tercero que realice el tratamiento de datos personales en nombre de la Compañía, dentro del ámbito territorial en que opera.

III. Definiciones

- a) **Colaboradores externos:** Proveedores y terceros que interactúan con la Compañía y tienen acceso a datos personales en el desarrollo de sus actividades.
- b) **Colaboradores:** Empleados de la Compañía que manejan datos personales en el desempeño de sus funciones laborales.
- c) **Consentimiento del titular de los datos:** Toda manifestación de voluntad libre, específica, inequívoca e informada, otorgada a través de una declaración o una clara acción afirmativa, mediante la cual el titular de datos, su representante legal o mandatario, según corresponda, autoriza el tratamiento de los datos personales que le conciernen.
- d) **Datos personales:** Cualquier información vinculada o referida a una persona natural identificada o identificable (titular de los datos).



- e) **Delegado de Protección de Datos Personales de Azerta:** Persona encargada de la supervisión del cumplimiento de la normativa de protección de datos personales en la Compañía.
- f) **Encargado del tratamiento de datos:** La persona natural o jurídica que trate datos personales, por cuenta del responsable de datos.
- g) **Responsable del tratamiento de datos:** Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que decide acerca de los fines y medios del tratamiento de datos personales, con independencia de si los datos son tratados directamente por ella o a través de un tercero mandatario o encargado.
- h) **Máxima autoridad directiva o administrativa del responsable de datos:** Directorio de la Compañía.
- i) **Tratamiento de datos:** Cualquier operación o conjunto de operaciones o procedimientos técnicos, de carácter automatizado o no, que permitan de cualquier forma recolectar, procesar, almacenar, comunicar, transmitir o utilizar datos personales o conjuntos de datos personales.

IV. Lineamientos generales

I.1. Identificación de vulneraciones

Todos los colaboradores de Azerta que detecten una vulneración a las medidas de seguridad de la información que pueda implicar una violación de datos personales tienen el deber de informarlo a su superior jerárquico y/o al Delegado de Protección de Datos Personales de Azerta (“DPD”).



Una vez notificado un incidente de seguridad de datos, el DPD deberá analizar el mérito de la situación y determinar si constituye una vulneración a las medidas de seguridad implementadas por la Compañía.

Se considera que Azerta tiene conocimiento de una vulneración cuando existe un grado razonable de certeza de que se ha producido un incidente de seguridad que ha llevado al compromiso de los datos personales.

I.2. Registro de incidentes

El DPD deberá evaluar el tipo y nivel de riesgo creado por el incidente para determinar si estas vulneraciones ocasionan la destrucción, filtración, pérdida o alteración accidental o ilícita de los datos personales tratados por Azerta, o bien, la comunicación o acceso no autorizados a dichos datos, previo a determinar si procede reportar a la Agencia de Protección de Datos Personales dichas vulneraciones.

El DPD de Azerta deberá registrar estas comunicaciones y describir las vulneraciones sufridas, sus efectos, las categorías de datos y número aproximado de titulares afectados, junto a las medidas que se adopten para su gestión y para precaver incidentes futuros.

I.3. Contención de incidentes

El DPD deberá definir medidas suficientes para corregir los incidentes sufridos, y mitigar los efectos o riesgos que se generen para los derechos y libertades de los titulares.

Las áreas de seguridad de la información y tecnología deberán apoyar con las medidas técnicas necesarias para la contención/recuperación del incidente.

I.4. Notificación a la Agencia de Protección de Datos Personales y los titulares

Las vulneraciones a las medidas de seguridad de los datos personales deberán ser informadas por los medios más expeditos posibles y sin dilaciones indebidas a la Agencia de Protección de Datos Personales cada vez que representen un riesgo razonable para los derechos y libertades de los titulares.

Adicionalmente, en caso de que estas vulneraciones alcancen datos personales sensibles, relativos a niños y niñas menores de catorce años, o datos relativos a obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial, se deberá notificar a los titulares de estos datos. Dicha comunicación se deberá realizar en un lenguaje sencillo y claro, junto con la singularización de los datos personales involucrados, las eventuales consecuencias de las vulneraciones de seguridad y las medidas de solución o resguardo adoptadas.

La notificación a la Agencia de Protección de Datos Personales deberá contener la siguiente información:

- a) Fecha y hora de detección de la vulneración a las medidas de seguridad de la información.
- b) Fecha y hora del incidente y su duración.
- c) Descripción de la naturaleza de la(s) vulneración(es) sufrida(s).
- d) Descripción de los efectos provocados por la(s) vulneración(es) generada(s).
- e) Identificación de las categorías de datos afectados.
- f) Detalle del número aproximado de titulares de datos personales afectados por la vulneración a las medidas de seguridad.
- g) Información detallada respecto de las medidas adoptadas para la gestión de las vulneraciones.
- h) Información sobre las medidas adoptadas para precaver incidentes futuros.



Para reportar una vulneración a las medidas de seguridad se deberá completar el formulario dispuesto en el **Anexo** de esta Política. No obstante, en caso de que la Agencia de Protección de Datos Personales disponga una plataforma para el reporte de estos incidentes, dichas vulneraciones se deberán informar a través de los mecanismos señalados por la autoridad.

I.5. Decisión de no notificar

Azerta evaluará internamente la relevancia de la vulneración, el riesgo o daño asociado al incidente de seguridad para determinar si debe reportarlo a la Agencia de Protección de Datos Personales y al titular de los datos personales.

Si se toma la decisión de no notificar, la justificación de esa decisión debe ser documentada por el DPD y firmada por quienes tomen dicha decisión.

En caso de decidir no notificar, Azerta deberá continuar el monitoreo de las circunstancias y efectos de la vulneración, para determinar si posteriormente es necesario notificar a la Agencia de Protección de Datos Personales en caso de que surjan nuevos antecedentes.

Todas las brechas y las acciones tomadas para responder a las vulneraciones deben estar completamente documentadas, incluso si no se requiere notificación, y deben registrarse en el formulario dispuesto en el Anexo de esta Política, y ser archivadas por el DPD.

II. Inclumpimientos

Todos los colaboradores, colaboradores externos y proveedores de Azerta tienen la obligación de cumplir con la presente Política.

Las obligaciones de protección de datos serán incorporadas expresamente en los contratos de trabajo o de prestación de servicios. Se incluirán en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de Azerta, conforme a los artículos 153 y siguientes del



Código del Trabajo, y se les dará publicidad a estas medidas según lo establecido en el artículo 156 del Código del Trabajo.

Los incumplimientos serán sancionados de acuerdo a lo previsto en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de la Compañía.

III. Responsabilidades

III.1. Delegado de Protección de Datos Personales

- a) Completar el formulario de reporte de incidentes disponible en el Anexo de esta Política.
- b) Evaluar la necesidad de notificar a la Agencia de Protección de Datos Personales y a los titulares de datos personales las vulneraciones a las medidas de seguridad detectadas, según corresponda.
- c) Notificar a la Agencia de Protección de Datos Personales y a los titulares de datos personales, si es necesario.
- d) Iniciar los procesos de investigación de vulneraciones de medidas de seguridad e indicar las áreas involucradas que deben participar en el proceso.

III.2. Áreas de tecnologías de la Información

- e) Aprobar y emprender medidas que promuevan la mejora continua de los procesos relacionados con la seguridad de la información.
- f) Coadyuvar en el análisis de incidentes de vulneración de medidas de seguridad.



- g) Informar al DPD tan pronto como tenga conocimiento de sospechas o de una vulneración de medidas de seguridad de la información.
- h) Asistir en los procesos de investigación de incidentes de vulneración cuando se requiera.
- i) Apoyar con las medidas técnicas necesarias para la contención/recuperación del incidente.

III.3. Gerencias

- j) Asegurar y gestionar el cumplimiento de esta Política y sus documentos complementarios por parte de los colaboradores.
- k) Informar de incidentes de vulneración de medidas de seguridad al DPD.
- l) Recibir comunicaciones de vulneraciones de parte de los colaboradores de sus áreas.
- m) Completar, dentro de lo posible, el formulario de reporte dispuesto en el Anexo de esta Política, y remitir al DPD.
- n) Ayudar en los procesos de investigación de incidentes.

III.4. Colaboradores

- a) Conocer y mantenerse al día con esta Política y sus documentos complementarios.
- b) Reportar los incidentes de vulneración a las medidas de seguridad de la información al gerente de su área, o al DPD de Azerta.
- c) Ayudar en los procesos de investigación de incidentes.



IV. Vigencia y actualización

Este documento comenzará a regir luego de ser aprobada por la alta dirección de Azerta, y deberá ser revisada y actualizada, en caso de ser necesario, al menos anualmente.

Versión documento	Responsable mantenimiento	Aprobación	
		Comité	Fecha
1°	Comité de Compliance	Directorio	1 de julio de 2025

Anexo - Formulario de incidentes de violación de datos personales

Parte 1 – Notificación de incidentes de violación de datos personales	
Información	
Fecha y hora de detección	
Fecha y hora del incidente y su duración	
Descripción de la naturaleza de las vulneraciones sufridas	



Descripción de los efectos provocados por las vulneraciones generadas	
Identificación de las categorías de datos afectados	
Parte 2 – Evaluación de la gravedad	
Detalle del número aproximado de titulares de datos personales afectados por la vulneración a las medidas de seguridad	
Información detallada respecto de las medidas adoptadas para la gestión de las vulneraciones	
Información sobre las medidas adoptadas para precaver incidentes futuros	
Parte 3 – Medidas adoptadas	
Información detallada respecto de las medidas adoptadas para la gestión de las vulneraciones	
Información sobre las medidas adoptadas para precaver incidentes futuros	



Firmas	
Gerente de área afectada	
Delegado de Protección de Datos	
Fecha:	